



MAGISTRATURA E MP DO TRABALHO
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
THAIS MENDONÇA
AULA 9

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. Provas (finalizando)

Tema: Teoria geral dos recursos:

1. Classificação
2. Atos sujeitos ao recurso
3. Juízo de admissibilidade
4. Pressupostos

Tema: Reclamação Trabalhista

Observações finais

Ⓐ ART. 821, CLT e 852 II, CLT → número máximo de testemunhas

Q: É Taxativa?

Ⓢ 1. Celeridade
2. Devido processo legal
→ Primazia da realidade

→ litisconsórcio ativo

→ litisconsórcio passivo ← Unitário simples

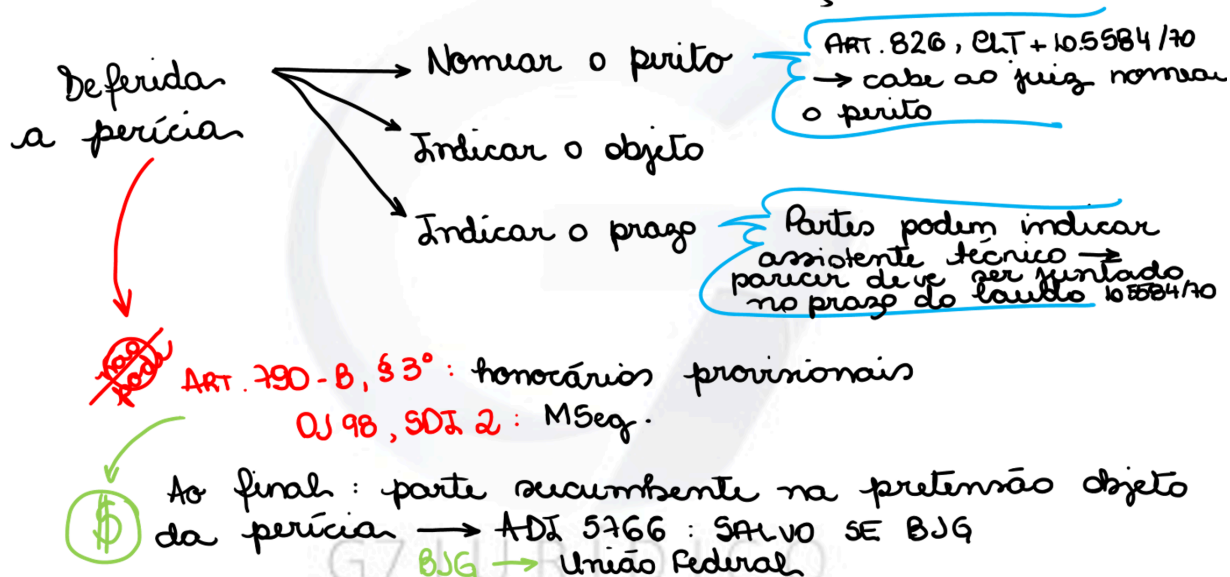
Ⓑ Inquérito judicial → 6 testemunhas

Ⓒ IN 39/16 : Não se aplica o art. 459, CPC

www.g7juridico.com.br

- Essa previsão de número máximo de testemunhas dos artigos: prevalece que é taxativo
- Lembre-se que cabe avaliação do caso concreto
- Litisconsórcio ativo: sempre opcional (3 testemunhas)
- Litisconsórcio passivo: unitário (3 testemunhas para todos); simples (cada um traz o seu)
- Inquérito judicial: 6 testemunhas para cada parte

- exame
- história
- avaliação



www.g7juridico.com.br

- Exame: médico
- Vistoria: ambiental
- Avaliação: econômica de bens
- Perito: expertise suficiente no fato
- O juiz nomeia o perito, indica o objeto e indica o prazo
- O perito tem compromisso com a imparcialidade
- O assistente técnico não tem esse compromisso
- Juiz não fica subordinado ao laudo – pode afastar premissa
- Juiz não pode impor pagamento de honorários provisionais (“entrada”). Caso faça isso, caberá MS
- Honorários são pagos pela parte sucumbente na pretensão da perícia, salvo se beneficiário da justiça gratuita (será arcada pela União)
- Art. 826 - É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico.
- Art. 790- B § 3º O Juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias.
- OJ 98 - É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito



1. Valor : Tabela C5JT

2. Pode ser parcelado

3. Assistente Técnico : S. 341, TST → pago pelo contratante

Observações

ART. 195, CLT : Insalubridade / Periculosidade

PERÍCIA → OJ 278, SOX 1 ; S. 39, TST

Tese : prova emprestada : - sem concordância
- identidade de fatos
- contraditório na original e trasladada

Tese : produção antecipada de provas → não há honorários

www.g7juridico.com.br

- Como o assistente técnico é uma faculdade, será pago pelo contratante, ainda que o juiz tenha usado o parecer dele para julgar
- Art.195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.
- S 341 - A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia
- OJ 278- A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova.
- S 39- Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade
- OJ 165 - O [art. 195](#) da [CLT](#) não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado
- OJ 121 - O sindicato tem legitimidade para atuar na qualidade de substituto processual para pleitear diferença de adicional de insalubridade

- S 293 - A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade.
- S 448 - I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

Bloco 2

PROVA DOCUMENTAL

ART. 830, CLT → cópia simples
 ↳ impugnação
 ↳ direito à apresentação dos originais → Secretaria

Observações
 prova digital

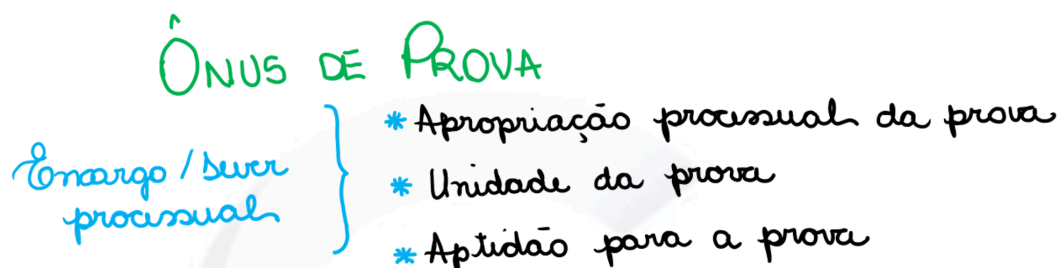
- Ⓐ Validade : metadados
- Ⓑ Imutabilidade
 Integridade
 Temporalidade
 Publicidade

www.g7juridico.com.br

- Imutabilidade: arquivo não pode ser mudado/corrompido
- Integridade: não foi efetivamente corrompido
- Temporalidade: quando foi produzido e tem que sobreviver no tempo
- Publicidade: passou pela web

- Art. 830. O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. (Redação dada pela Lei nº 11.925, de 2009).

Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao serventário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos.



ESTATICO

Regra: ART. 818, CLT → art. 373, I e II, CPC

"O ônus é de quem alega"

AUTOR → fato constitutivo

REU → fatos impeditivos
modificativos
extintivos

www.g7juridico.com.br

- É irrelevante quem levou a prova ao processo
- Ausente as provas nos autos, aí sim se questiona o ônus
- Ou seja, o ônus só tem importância na ausência de prova
- Unidade da prova: a prova não pode ser parcelada/omitida/recortada
- Aptidão da prova: melhor capacidade para produzir a prova
- Art. 818. O ônus da prova incumbe: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
 - I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
 - II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2o A decisão referida no § 1o deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 3o A decisão referida no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

- CPC - Art. 373. O ônus da prova incumbe:
 - I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
 - II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
- Estático:
 - é a regra geral

DINÂMICA : princípio da aptidão para prova

LEI / CONTRATO / JUÍZ

A regra de distribuição estática é alterada:
INVERSÃO DE ÔNUS DE PROVA

Atribuição do ônus à parte oposta do ônus estático

→ ART. 818, §1º, CLT (art. 373, CPC)

INVERSÃO PELO JUÍZ

Ⓐ Defesa negativa relativa

Nega o fato
constitutivo



FATO NOVO

Apoiar a negativa

Bloco 3

- A inversão pelo juiz é apresentada pela doutrina de duas formas
- Defesa negativa relativa: nega o fato constitutivo e traz fato novo para apoiar essa negativa
- Art. 818 § 1ª Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

NEGATIVA SIMPLES



NEGATIVA RELATIVA



www.g7juridico.com.br

ⓑ Ônus de prova diabólico

Inverte-se o ônus → aptidão para a prova → desde que não implique ônus diabólico para o novo destinatário.

ART. 818, §1º, CLT

Alteração
pelo juiz.

1. Desde que crie ônus diabólico;
 2. Decisão fundamentada;
 3. Dar oportunidade ao novo detentor do ônus → adiamento da audiência
- §2º: Antes do início da instrução

www.g7juridico.com.br

- A alteração pelo juiz deve respeitar três requisitos:
 - não pode criar ônus diabólico
 - decisão fundamentada
 - deve dar oportunidade para o novo detentor para que haja a produção dessa nova prova
- Art. 818 § 2º A decisão referida no § 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido.

Observações

IN 39/16: Aplicam-se ao DPT do art. 373, § 1º e 2º, CPC

Não se aplicam os §§ 3º e 4º.

Inversão pelo contrato.

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

- CPC Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

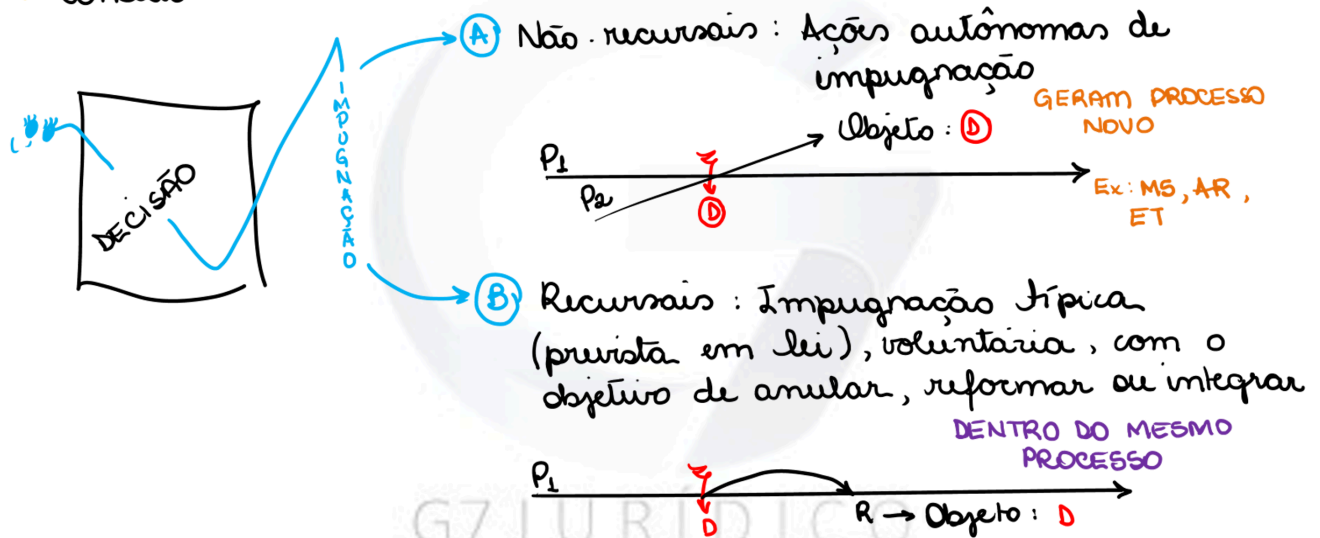
I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

TEORIA GERAL DOS RECURSOS

* Conceito



www.g7juridico.com.br

- Diante de uma decisão, deve-se permitir à parte uma impugnação
- Via não recursal: ações autônomas de impugnação – gera um processo novo (ex. MS; rescisória; embargos de terceiro)
- Via recursal: impugnação voluntária com objetivo de reformar, anular ou integrar a decisão, sem gerar processo novo

Bloco 4

* **Classificação** : Total ou Parcial
Ordinário ou Extraordinário
Fund. livre x vinculada

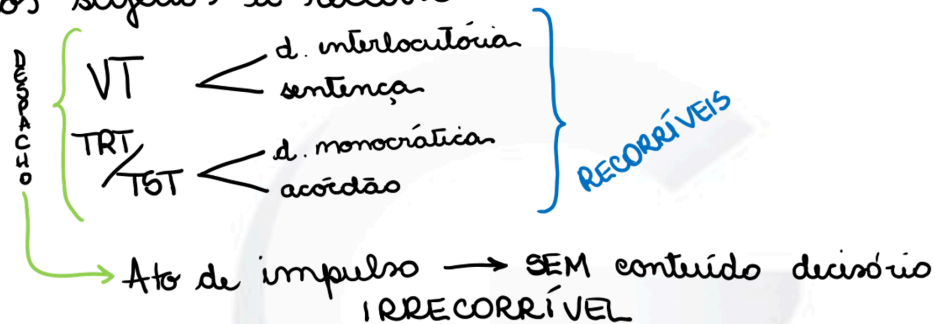


- Atente-se que o RA não é oportunidade de complementar recurso (ocorre preclusão consumativa)
 - RA é subordinado ao principal
 - COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA (nova redação para o item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016) - [Res. 207/2016](#), DEJT divulgado em 18, 19 e 20.04.2016
- I - A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas ([art. 468](#) da [CLT](#)).
- II - Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro.
- III - Após a entrada em vigor das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29/05/2001, rege-se a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos

requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preencheria tais requisitos.

IV – O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções.

* Atos sujeitos a recurso



Ⓐ Art. 893, § 1º, CLT: Princípio da inrecorribilidade das decisões interlocutórias. **IMEDIATA**
Recoráveis!

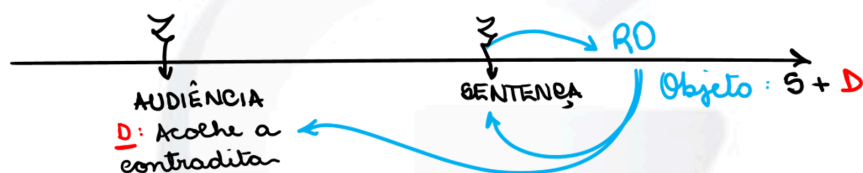
www.g7juridico.com.br

- Obs. tanto acórdão quanto decisão monocrática poderão ser definitiva/terminativa ou interlocutórios: depende do conteúdo
- Veja que as decisões interlocutórias são recorríveis (somente ao final)
- Art. 893 § 1º Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva.

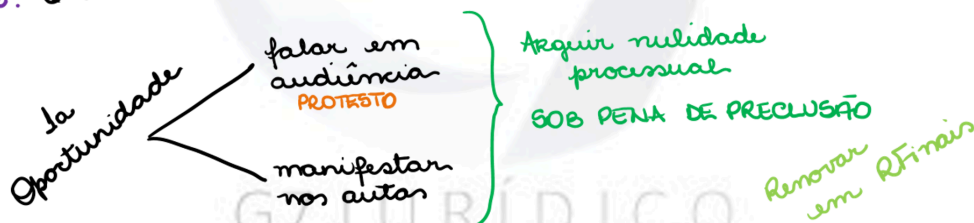


1. Quando recorrer ?

§1º: "somente em recurso da decisão final".



2. Q de imediato ? ART. 795, CLT



www.g7juridico.com.br

- Art. 795 - As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argüi-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.
-

3. Havendo urgência ?

§. 414, TST : Urgência + direito líquido e certo
Msegurança

4. Tem exceção ? §. 214, TST (+) ART. 855-A, CLT

- Simulação 214, TST*
- a) De TRT contrária a súmula de O do TST ;
 - b) Da qual caiba recurso para o mesmo tribunal;
 - c) Acolhe a exceção de incompetência e determina a remessa para VT de outro TRT.

www.g7juridico.com.br

- Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1o Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 1o do art. 893 desta Consolidação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2o A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

- S 414 MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - [Res. 217/2017](#) - DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017

I- A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do [artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015](#).

II- No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

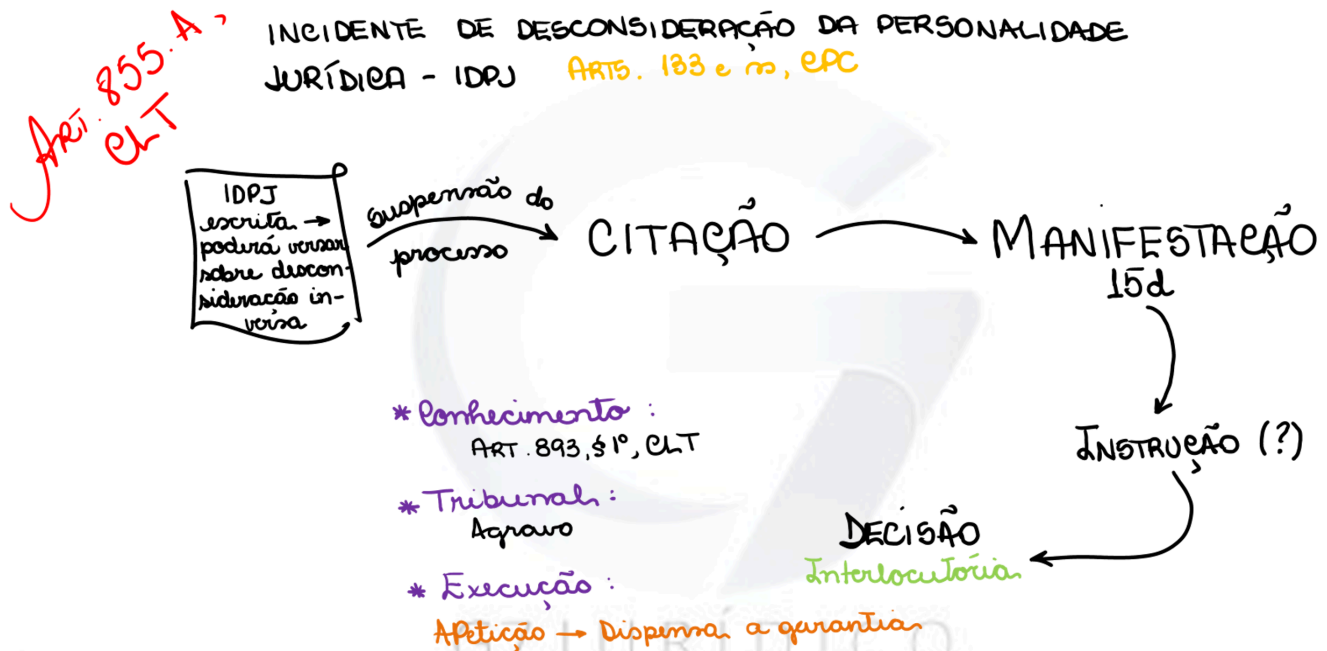
III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.

- S 214 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE (nova redação) - [Res. 127/2005](#), DJ 14, 15 e 16.03.2005

Na Justiça do Trabalho, nos termos do [art. 893, § 1º](#), da [CLT](#), as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula

ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no [art. 799, § 2º](#), da [CLT](#).

Bloco 5



www.g7juridico.com.br

- IDPJ: incidente de desconconsideração da personalidade jurídica
- Note que deve ser petição escrita
- Inversa: PF para PJ
- Art. 893 § 1º Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva.

③ Aplica-se ao DPT o art. 932, CPC

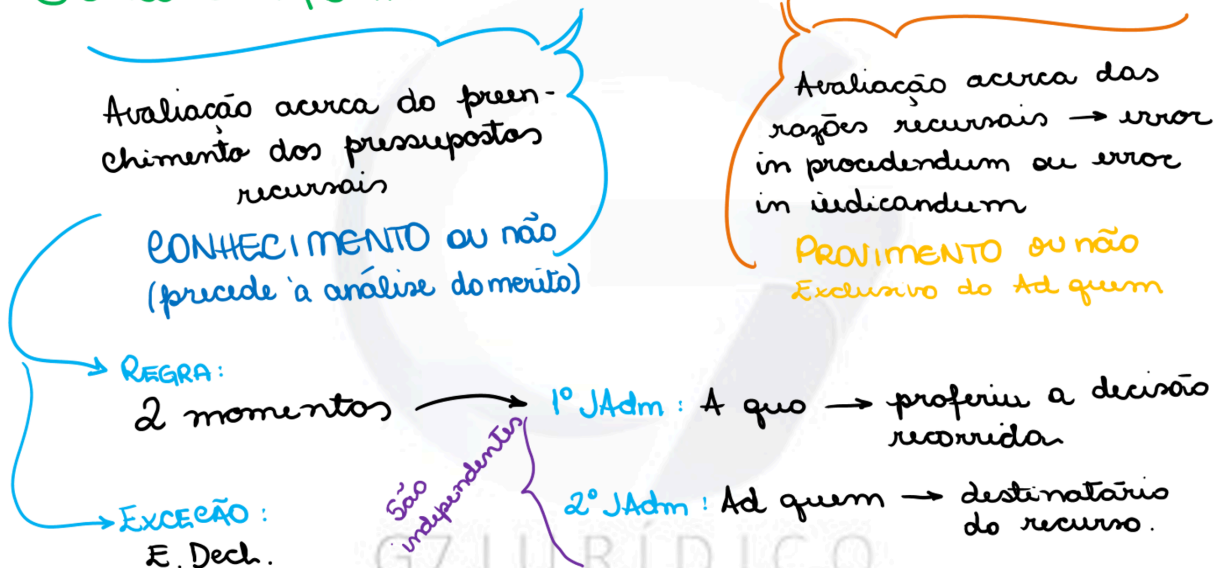
Julgamento monocrático de recurso
S. 435, TST

- a) Não conhecer
- b) Dar provimento
- c) Negar provimento

www.g7juridico.com.br

- S 435 Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o [art. 932](#) do [CPC de 2015](#) (art. 557 do CPC de 1973)

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE x JUÍZO DE MÉRITO



www.g7juridico.com.br

- Error in procedendum: erro no processo
- Error in judicandun: erro de julgamento

